



جامعة القادسية
كلية الشريعة والقانون
بغداد - دقوله

امتحان / دور مايو
للعام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٦ م

المادة /
الشعبة /
القانون الجنائي /
الامتحان /
الزمن /
تاريخ الامتحان /

أجب عن السؤال التالي: تتناول المادة مسكرة باختياره، من آثار سوء
وحدس كراين حدس متشابهة بينه وبينه بكر، نأخرج عن وحدسية كانت معه ولحق
بكر بظرفه عليه. حدد مدى مسئولية بكر عن فعله؟ وما حكم القانون؟
إذا كانت الجريمة التامة تكبيل أثناء مسكره من خطف أنقى بالإكراه؟

القسم الأول: أجب عن السؤال التالي فقط من هذه الأسئلة:
من يشترط لتطبيق القانون الجنائي للأهل للتمتع بحدس شمولي، وضع ذلك بالتفصيل.
من يشترط المنافع لشرعي، أن يكون خطر الاعتداء حالاً، وضع
هذا الشرط فقط بالتفصيل.
من يشترط مراعاة تسبق ارتكاب الجريمة، وضع ذلك بالتفصيل.

القسم الثاني:
أجب عن أحد السؤالين:

أجب عن السؤالين التاليين: تحت التفصيل من شروط الإفراج الشرطي، سواء من حيث شروط
المطلقة بالمحكوم عليه، والشروط المطلقة بالمدة.

من يشترط الوقف لتنفيذ بحدس شرط، تتعلق بالجريمة، وشرط
تعلق بالمعقوبة، وشرط يتعلق بالمحكوم عليه، وضع ذلك بالتفصيل.

والله ولي التوفيق.



جامعة القادسية
كلية الشريعة والقانون
بمقرها الأشرف - بقلوبة

امتحان / نهاية الفصل الدراسي الثاني
للعام الجامعي / ٢٠١٤ / ٢٠١٥ م

الفرقة / الثالثة
الشعبة / قانونية

المادة / قانونية جنائية
الزمن / ساعة واحدة

تاريخ الامتحان / ١٤ / ٥ / ٢٠١٥ م

القسم الأول: الجرحية

أجب عن السؤال التالي: القضية

تقوم عمير والموظف العام للمحاكمة بتهمة تعذيب جريم على الاعتداء دفع
عمير التهمة باللائحة، لأنه قام بالتعذيب تنفيذاً لأمر رئيسه الواجب عليه طاعة
فما برأيه في هذا الدفع؟ وعلّم إجابته بالأساس القانوني

أجب عن السؤال التالي: فقط من هذه الأسئلة

أ) تمتع بالتفصيل عمير المصعوب باللائحة التي تقع من القسم الثاني (سواء في حالة
تخفيف العقوبة) أو في حالة التمسك بالعقوبة
ب) لا يستلزم الإباحة العمل الطبي عدة شروط وفي ذلك التفصيل

سؤال: ما الذي يعني عن؟ الاستمالة المطلقة، الاستمالة النسبية

الاستمالة القانونية، الاستمالة العادية

القسم الثاني: العقوبة

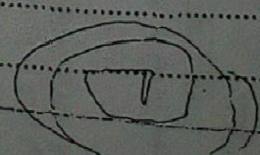
أجب عن السؤال التالي: -

أ) هناك عدة شروط لصحة العقوبة (وفي ذلك التفصيل)

ب) من شروط صدور البسيط (صدور حكم سابق) بالتعذيب هو وجوب

الحيثية. وفي هذا السطر بالتفصيل

والله ولي المتوفيق





امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠١٨
الفرقة الثالثة قانون بالين للإعادة

الزمن : ساعتان

المادة : قانون جنائي عام

التاريخ : ٢٠١٩/٦/١٠ م

القسم الأول : الجريمة

اجب عن سوالين فقط من هذه الأسئلة :

(٣٠ درجة)

السؤال الأول :

إن التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنابات وجنح ومخالفات تعترضه عدة صعوبات ، وضح ذلك بالتفصيل المناسب .

(٣٠ درجة)

السؤال الثاني :

من شروط الدفاع الشرعي أن يكون الخطر حالا أي وشيك الوقوع ، اشرح ذلك بالتفصيل المناسب .

(٣٠ درجة)

السؤال الثالث :

اشرح بالتفصيل الركن الشرعي للمساهمة التبعية .

القسم الثاني : العقوبة والتدابير الاحترازية

اجب عن أحد السؤالين :

(٤٠ درجة)

السؤال الأول :

هناك عدة أغراض للعقوبة ، تحدث عن كل غرض من هذه الأغراض بالتفصيل المناسب .

(٤٠ درجة)

السؤال الثاني :

من أسباب القضاء العقوبة ، التقادم أو مضي المدة ، اشرح ذلك بالتفصيل .

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

أ.د/ أحمد حسني طه



الفرقة : الثالثة

التسمية : قانون

المادة : قانون العقوبات (القسم الخاص)

الزمن : ساعتان

التاريخ : ٢٠١٩/٦/٨ م

الفرقة : الصباحية

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠١٨

اجب عن السؤال الثاني :

((اجابتي))

((٢٥ درجة))

قام (أ) برفع دعوى مدنية أمام القضاء ولحقاً لأن (ب) طلى علاقة صداقة مع القاضي الذي سيظهر الدعوى فإن (ب) عرض طلى (أ) أن يتوسط له لدى القاضي في رشوة الأخير . ووافق (أ) إلا أن (ب) تراجع بعد ذلك ولم يعرض الأمر طلى القاضي ، فما هو التكليف القانوني لسنوك (ب) وهل يختلف الأمر لو كان (أ) هو الذي طلب من (ب) أن يتوسط له لدى القاضي في الرشوة لكي يحكم في القضية لصالحه ووافق (ب) التوسط ، وهل يختلف الأمر لو كان (ب) قد رض طلى غير الحقيقة بوجود صداقة مع القاضي في حين لا توجد بينه وبين القاضي أي صلة أو مصلحة معرقة به بفرض الاستيلاء للمسد طلى مبلغ الرشوة ، دعم اجابتهك بالاستناد المادية القبولية اللازمة .

القسم الأول ((جرائم الاعتداء على الأشخاص))

اجب عن أحد السؤالين :

السؤال الأول :

((٢٥ درجة))

لقد تحضمت للنظريات التي جاء بها الفقه من أجل وضع معيار لبيان علاقة السببية ، اشرح ذلك بالتفصيل .

((٢٥ درجة))

السؤال الثاني :

يقوم الركن المادي في جريمة القتل على عدة عناصر ، اشرح ذلك بالتفصيل .

القسم الثاني ((جرائم الاعتداء على الأموال))

اجب عن أحد السؤالين :

السؤال الأول :

((٢٥ درجة))

السرقه في حد ذاتها جرمه إلا أن المشرع قدر أن وقوع السرقة في ظروف معينة قد يستوجب الارتقاء بعقوبتها إلى مصاف عقوبة الجنابات ، وضح ذلك مبينا بالتفصيل ، جلالة السطو على المساكن ، وجلبه السرقة بالإكراه .

السؤال الثاني :

((٢٥ درجة))

الركن المادي في جريمة النصب هو عبارة عن سلوك ونتيجة وعلاقة سببية ، اشرح ذلك بالتفصيل .

القسم الثالث ((جرائم العشرة بالمصلحة العامة))

اجب عن أحد السؤالين :

السؤال الأول :

((٢٥ درجة))

من الجرائم المشتركة بالمصلحة العامة ، جريمة استغلال النواذ ، اشرح ذلك بالتفصيل مبينا أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الجريمة وجريمة الرشوة .

السؤال الثاني :

((٢٥ درجة))

هل هناك فرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي ؟ وضح ذلك مبينا بالتفصيل طرق التزوير المادي .

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق

أ.د/ أحمد حسني طه

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م
الفرقة : الثالثة
التاريخ: ٢٠١٨/٥/٢٠ م
المادة : جنائي عام
الشعبة : شريعة وقانون
الزمن: ساعتان (صباحي)

أولاً: الكتاب الأول (النظرية العامة للجريمة)

١- أجب عن المسألة الآتية:-
(٣٠ درجة)
اتفق (أ) ، (ب) مع (ج) الخادم بمنزل (د) علي ترك احدي نوافذ المنزل مفتوحة لكي يتمكن من الدخول ليلا لسرقته. وفي اليوم المحدد للسرقه تسال (أ) و(ب) من النافذة إلى داخل المنزل. شعر (د) صاحب المنزل بحركة غريبة بمنزله فاخذ سلاحه الناري وتوجه لاستطلاع الأمر فوجد (أ) و(ب) يحاولان فتح خزانة نقوده، فأطلق عليهما عيارا ناريا أصاب (أ) . قام (ب) بالرد عليه بطلقة من سلاحه فلم يصبه ، ولذا الاثنان بالفرار دون أن تتم السرقه نقل (أ) إلى المستشفى حيث توفي علي اثر إعطائه كمية كبيرة من البنج تمهيدا للتدخل الجراحي. حدد مسؤولية كل من (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) ، طبيب التخدير في المستشفى؟

٢- أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين الآتين :-
(٣٠ درجة)
السؤال الأول :-
تكلم عن الشروط الواجب توافرها في الاعتداء الذي يبيح الدفاع الشرعي ، مع بيان الموقف القانوني في الاعتداء الصادر من مأمور الضبط القضائي.
السؤال الثاني:-
تكلم عن حالات تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، مع بيان حكم القوانين الجنائية محددة المدة.

ثانياً: الكتاب الثاني (النظرية العامة للعقوبة)

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية :
(٢٠ درجة)
السؤال الأول:-
يعتبر نظام وقف التنفيذ احد إسهامات السياسة الجنائية العلمية التي نادت بها المدرسة الايطالية. تكلم عن وقف تنفيذ العقوبة من حيث : تعريفه - شروطه - آثاره - حالات إلغاؤه والمحكمة المختصة بالإلغاء.
السؤال الثاني :-
من أسباب زوال الحكم بالإدانة (رد الاعتبار) . تكلم عن رد الاعتبار القضائي من حيث: تعريفه - شروطه - المحكمة المختصة به - أسباب إلغاؤه.
السؤال الثالث :
تتميز التدابير الاحترازية بعدة خصائص تميزها عن العقوبة الجنائية . اذكر هذه الخصائص مع الشرح في حدود الزمن المقرر للسؤال

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق،،،،



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
بمكة المكرمة - دقهلية

الفرقة / الثانية
الشعبة / شريعة
المادة / الفقه الإسلامي العام
الامتحان / مساعي
تاريخ الامتحان / ٢٠١٧/٥/٢١
للعام الجامعي / ٢٠١٦/٢٠١٧ م

أجب عن السؤال التالي «التفصيل» :
توجه د. أحمد أطهار العيون إلى إزالة بعض الشواهد الموجودة أسفل الجفون، واستناد
إجراء العملية تحريك حركة أفضيت الطبيب المعالج في حضرة بكف يده ضربة أدت إلى
ذهاب بصيرة. قدم الطبيب للحكمة بتقوية إحداهن خضبة علة : نذير التهمة
حاشا الضربة كان لانهما للفلاح. فيما رأت من قول الطبيب ؟
القسم الأول : النظرية العامة للمسئولية
أجب عن السؤال التالي :
تحدثنا بالتفصيل عن شروط تطبيق رجعية القانون المأهول للمتهم
في حصر المشرع الأحوال التي تصدر فيها الفعل به الموقوف مع القانون من جالين
وغير ذلك. جيبنا الشروط المطلوبة لإعفاء الموقوف من المسئولية الجنائية
على ضوء التفصيل المناسب من الخلاف الفقهي حول الجريمة المستترة

القسم الثاني : النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية :
أجب عن السؤال التالي :

١ : تحدثنا بالتفصيل عن الإفراج الشرطي حديث تعريفه : حضراته :
شروطه : إعفاء الإفراج الشرطي
٢ : وضع بالتفصيل شروط وقف التنفيذ : سواء من حيث شروط الجريمة
أو العقوبة : أو الحكم عليه

والله ولي التوفيق

د. أحمد حسن العبد

اسم المقرر: قانون جنائي خاص	القائم بالتدريس	جامعة الأزهر الشريف
الفرقة: الثالثة	د/ عمر الدسوقي أبو الحسين	كلية الشريعة والقانون بطنطا الإشراف
الشعبة: قانون		امتحان الفصل الدراسي الثاني
الزمن: ساعتان	العام الجامعي:	نوع الامتحان: أساسي
التاريخ: ١٤ / ٦ / ٢٠٢١ م	٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م	التوقيت: ١٢,٣٠ : ٢,٣٠

(٣٠ درجة)

أولاً: كتاب الأشخاص:

أجب عن المسألة الآتية:

المسؤال الأول: شك زوج في أن زوجته على علاقة بشخص آخر، فتظاهر بالسفر، وتقابل مع صديق له أخبره بشكوكه، فاتفقا على أنه في حال ضبطهما متلبسين أن يقتلها، وراقبا المنزل حتى دخل العشيق، ثم دخلا عليهما، وما أن شاهدهما صديق الزوج في غرفة النوم إلا وأخرج مسدسا وأطلق عليهما النار فقتلها. حدد مسئولية الصديق والزوج، وهل يتغير الوضع لو كان الزوج هو الذي أطلق عليهما النار فقتلها؟

(٣٠ درجة)

ثانياً: كتاب الأموال:

أجب عن سؤال واحد من السؤالين التاليين:

المسؤال الأول: من الشروط التي يتعين توافرها في المدخل الذي يقع عليه الاختلاس في جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكاً لغير الجاني.

أشرح ذلك موضعاً حكم القانون في كل من:

- ١- الملكية على الشيوع.
 - ٢- الأموال المفقودة.
 - ٣- اختلاس الأكفان.
 - ٤- جثث الموتى.
- المسؤال الثاني: تكلم عن التصرف في عقار أو منقول ليس ملكاً للجاني وليس له حق التصرف فيه، باعتباره يمثل إحدى وسائل التخليص التي تقوم بها جريمة النصب.

(٤٠ درجة)

ثالثاً: كتاب الجرائم المضرة بالمصلحة العامة:

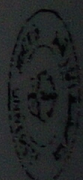
ضع علامة صح (✓) أو خطأ (X) أمام عدد خمس فقط من العبارات التالية مع التعليل:

- ١- تقع جريمة الرشوة كاملة بمجرد الطلب.
- ٢- لا يُسأل الأطباء وشهود الزور عن جريمة الرشوة طالما انتفت في حقهم صفة الموظف العام.
- ٣- لا يعفى الراشي أو الوسيط إلا إذا أبلغ عن الجريمة قبل الكشف عنها.
- ٤- لا تختلف الرشوة عن جريمة المكافأة اللاحقة.
- ٥- لا تختلف جريمة الرشوة عن جريمة الغدر من حيث سند التحصيل.
- ٦- تقع جريمة التريب في حق الموظف العام ولو كان حصوله على الربح أو المنفعة بحق.

- ٧- يشترط لوقوع جريمة استغلال النفوذ أن تكون نية الجاني قد اتجهت إلى استعمال نفوذه للحصول على المزية عند أخذ العطية أو طلبها أو قبول الوعد بها.

مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح.

د/ عمر الدسوقي أبو الحسين



امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م
الدرجة العقلية : ١٠٠
الزمين : ساعتان

الفرقة : الثالثة

التاريخ : ٥/٦/٢٠٢٢ م

المادة : قانون جنائي خاص

(٢٥ درجة)

اجب عن السؤال التالي " اجباري "

(زيد) يعمل في البيئة العامة للبريد ومن الأعمال المكلف بها قيامه باستلام الخطابات المسجلة من الجمهور وقد هذه الخطابات في دفتر البيئة، وقد قام باختلاس أوراق مالية من أحد هذه الخطابات قبل ان يسلمها لموظفين آخرين تمهيدا لتسليمها للمرسِل إليهم، فما هو التكيف القانوني لسُرك (زيد) ؟ دعم إجابتك بالإسناد القانوني اللازم.

أولا : جرائم الاعتداء على الأشخاص

(٢٥ درجة)

اجب عن أحد السؤالين:

السؤال الأول:

ما هو القصد الجنائي؟ وما هي عناصره في جريمة القتل العمدى؟ اشرح ذلك بالتفصيل.

(٢٥ درجة)

السؤال الثاني:

من صور "الخطأ الجنائي" غير العمدى في القوانين المصري - الأعمال (التقصير) والرعونة أو سوء التقدير، اشرح ذلك بالتفصيل.

ثانيا : الجرائم الغرضة بالصلحة العامة

اجب عن أحد السؤالين:

السؤال الأول:

(٢٥ درجة)
ما هو الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ ؟ وضح ذلك، مبينا بالتفصيل العلة من جريمة استغلال النفوذ . والأركان التي تقوم عليها جريمة استغلال النفوذ.

(٢٥ درجة)

السؤال الثاني:

من أركان جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام ، محل الجريمة أو موضوع الجريمة، اشرح هذا الركن بالتفصيل المناسب.

ثالثا : جرائم الاعتداء على الأموال

اجب عن أحد السؤالين:

السؤال الأول:

(٢٥ درجة)
من شروط الطرق الاحتمالية أو الوسائل التلبسية (تدعيم أو تأكيد الادعاءات أو المزايع بظنم خارجي ، اشرح ذلك بالتفصيل.

(٢٥ درجة)

السؤال الثاني:

جريمة خيانة الأمانة للأوراق المضطمة أو المختومة على بياض،، اشرح هذه الجريمة بالتفصيل المناسب انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق،،،،،

أ.د/ أحمد حسني طه

د/ كمال الكرمر

ملحوظة: على جميع الطلاب الالتزام بالمطلوب من الأسئلة ولن يلتفت للإجابة الزائدة.